清城洲心“2·20”一般道路交通事故调查报告

清城区人民政府事故调查组

2025 年 5 月

目 录

一、基本情况.....- 1 -

（一）事故车辆情况.....- 1 -

（二）涉事人员情况.....- 2 -

二、事发道路环境及车辆检验鉴定情况.....- 2 -

（一）事故现场道路情况.....- 2 -

（二）事故车辆检验鉴定情况.....- 2 -

三、事故发生经过及应急处置善后情况.....- 3 -

（一）事故发生经过.....- 3 -

（二）事故应急处置.....- 3 -

（三）善后处理情况.....- 4 -

四、事故原因分析及性质.....- 4 -

（一）事故原因.....- 4 -

（二）事故性质.....- 5 -

五、事故处理建议.....- 5 -

清城洲心“2·20”一般道路交通事故调查报告

2025年2月20日5时25分许，江*明驾驶粤R7J280号轻型特殊结构货车行驶至清远市清城区北江二路建设大厦公交车站路段时，与彭*棠驾驶的人力车发生碰撞，造成彭*棠死亡、车辆损坏的交通事故。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定，清城区人民政府于2025年2月21日成立了由区应急管理局、市公安局清城分局交警大队、区交通运输局、区总工会洲心街道办等有关单位组成清城洲心“2·20”一般道路交通事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故处理建议。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

(一)事故车辆情况

1.粤R7J280号轻型特殊结构货车所有人:清远市粤明食品有限公司;品牌:江淮;车架号:LJ11KBBC7E8002060;发动机号:D4095190;强制保险单号:

P24030014418033000000000884；商业险保单号：P24030044418034100000000028；有效期：2025年5月25日止；登记地址：清远市清城区清廊路胜利雅苑七号楼商铺首层30号；保险公司：中华联合财产保险股份有限公司清远中心支公司。

2.人力三轮车使用人；彭*棠。

（二）涉事人员情况

1.粤R7J280号轻型特殊结构货车驾驶人江*明，男，40岁，住址：广东省清远市清新区龙颈镇军营村委会旧村4号；驾驶证号：44182719841******0；准驾：B1B2E。经公安交警现场取样检测其无毒驾、酒驾行为。

2.人力三轮车驾驶人彭*棠，男，75岁，身份证号：44188119491******3；住址：广东省英德市黄花镇城下村委会酒铺仔组。经公安交警现场取样检测其无酒驾行为。其本人已在事故中死亡。

二、事发道路环境及车辆检验鉴定情况

（一）事故现场道路情况

事故现场位于清远市清城区北江二路建设大厦对开路段，道路呈东西走向，有标志标线控制，双向四车道，道路中间设置铁栅栏，沥青，晴天，路面完好，夜间有路灯照明。

（二）事故车辆检验鉴定情况

事故发生后，市公安清城分局交警大队委托暨南大学司法鉴定中心对涉事车辆的安全技术性能和行驶速度进行检验鉴定意见为：

1.粤R7J280号轻型特殊结构货车制动系：未见异常；灯光设备：事故致左前灯组受损，左前远光灯、近灯光、前位灯、雾灯无法亮启；左侧危险信号灯、右后位灯、倒车灯、后雾灯均无法亮启，不符合技术要求；其余灯组灯光作用正常；转向系：符合技术要求；行驶系：左后轮轮胎胎面磨损至帘布层不符合技术要求。事发时行驶速度：50.5km/h-51.8km/h。

2.人力三轮车制动系：事故致前轮脱位、制动摩擦皮移位，车把歪斜、卡滞，制动拉杆失效，制动性能无法测试；转向系：事故致前叉变形，前轮脱位、车把歪斜、卡滞，转向性能无法测试；行驶系：事故致前轮和后轮扭曲变形，前轮脱位，车前部下塌，行驶性能无法测试。

三、事故发生经过及应急处置善后情况

（一）事故发生经过

2025年2月20日5时25分，江*明驾驶粤R7J280号轻型特殊结构货车沿清远市清城区北江二路由东往西方向行驶，行驶至清远市清城区北江二路建设大厦对开路段时，与在快车道逆向行驶由彭*棠驾驶的人力三轮车发生碰撞，造成彭*棠死亡及车辆损坏。

（二）事故应急处置

2025年2月20日5时30分，清城区交警大队小市中队接警，5时32分到达事故现场后迅速开展相关工作，实行交通管制，开展现场的勘验工作，6时19分事故现场处理完毕，交通恢复正常。

事发后，清城区委、区政府高度重视，区分管领导、区应急管理局、区交通运输局等主要领导到事故现场了解情况，要求查明事故原因，妥善做好善后处理工作，做好安抚维稳工作。

此次事故信息报送通畅，接报及时，响应迅速，未发生次生事故，应急处置工作及时、妥当，措施得力。

（三）善后处理情况

经市公安局清城分局交警大队调解，江*明赔偿死者家属丧葬费6.5万元，相关的善后赔偿事宜按照保险公司赔偿程序处理中。

四、事故原因分析及性质

（一）事故原因

根据清远市公安局清城分局交通警察大队道路交通事故认定书第4418021202500000092号:

1.江*明驾驶机件不符合技术标准的机动车超过限速标志标明的最高车速行驶，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条关于“驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准的等具有安全隐患的机动车。”及四十二条第一款关于“机动车上道路行驶，不得超过限速标志部门的最高时速。在没有限速标志的路段、应当保持安全车速。”之规定，是导致此事故发生的另一方过错。

2.彭*棠驾驶非机动车在机动车道逆向行驶，未遵守有关交通安全的规定，违反《中华人民共和国道路交通安

全法》第三十五条关于“机动车、非机动车实行右侧通行。”、及第五十七条关于“驾驶非机动车在道路上行驶应当遵守有关道路安全的规定。非机动车应当在非机动车的内行驶；在没有非机动车道的道路上，应当靠车行道的右侧行驶。”之规定，是导致此事故发生的主要过错。

3.江*明承担此事故的次要责任，彭*棠承担此事故的主要责任。

（二）事故性质

经事故调查组调查认定：粤R7J280号轻型特殊结构货车驾驶人对事故负有次要责任。该起事故未达到（粤安监〔2017〕155号）通知规定的要求，属一般道路交通责任事故。

五、事故处理建议

根据广东省安全生产监督管理局、公安厅、交通运输厅、教育厅印发《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》的通知（粤安监〔2017〕155号）第五条[1]规定，粤R7J280号轻型特殊结构货车不存在规定情形，不符合由同级安全生产监督管理部门牵头组成调查组开展调查的必要条件。

（一）根据《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）第六条[2]规定，该起事故

---

[1].《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）第五条（一）经营性道路运输车辆存在疲劳驾驶、货车载物超过核定载质量50%以上、载客超过额定乘员20%以上、行驶超过规定时速50%以上、驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆、违规运输危险货物危及公共安全、造成交通事故后逃逸等情形之一的。

[2].《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）第六条经营性道路运输车辆造成1至2人死亡且可能对事故发生负同等以上责任、但经公安机关交通管理部门初步认不存在本

由公安机关交通管理部门按照《中华人民共和国道路交通安全法》等有关规定调查处理。

（二）粤R7J280号轻型特殊结构货车驾驶人江*明承担该起事故次要责任，未达到《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）中有关道路运输车辆应承担同等及以上责任的开展调查必要条件，建议解散就此案已成立的事故调查组。

工作指引第五条规定情形之一的一般道路交通事故，以及经营性道路运输车辆未造成人员死亡、仅造成人员受伤且可能对事故发生负同等以上责任的一般道路交通事故，经负责事故调查的人民政府授权、委托，同级公安机关交通管理部门按照有关规定参照本工作指引牵头组织事故调查。

非生产经营性道路交通事故，由公安机关交通管理部门按照《道路交通安全法》等规定调查处理。